கூட்டாளிகள் சொந்த நலனுக்கு கூட்டாண்மையின் சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

viii. போட்டித்தொழில் செய்யாதிருக்கும் கடமை

எந்த ஒரு கூட்டாளியும் கூட்டாண்மைக்கு எதிராகப் போட்டித் தொழில் செய்யக்கூடாது. அப்படி ஏதாவது தொழில் செய்து இலாபம் ஈட்டியிருந்தால் அவை அனைத்தையும் ஒப்படைக்க வேண்டும். எந்த கூட்டாளியும் இரகசிய இலாபம் ஈட்டக்கூடாது.

ix. அதிகார வரம்புக்குள் செயல்படும் கடமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் தனது அதிகார வரம்புக்குள் மட்டுமே செயல்படும் கடமை இருக்கிறது.

x. மற்ற கூட்டாளிகளின் சம்மதத்துடன் ஒதுக்கீடு செய்தல் அல்லது கூட்டாளிகளின் விருப்பத்துடன் கூட்டாண்மைப் பணிகளை ஒதுக்கீடு செய்தல்

கூட்டாண்மையில் மற்ற கூட்டாளிகளின் சம்மதமில்லாமல் நிறுவனத்தின் பணிகளை மற்றவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யாதிருக்கும் கடமை உண்டு.

3. கூட்டாளிகளின் பொறுப்புகள்

i. கூட்டு மற்றும் தனித்தனியான பொறுப்புகள்

நிறுவனத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் கூட்டாகவும் தனித்தனியாகவும் பொறுப்புகள் உண்டு. நிறுவனத்தின்கடன்களைத்தீர்க்ககூட்டாண்மையின் சொத்துக்கள் மட்டுமின்றி கூட்டாளிகளின் சொந்த சொத்துக்களும் ஈடாகத் தர வேண்டும். கடனீந்தோர் கூட்டாளிகளிடமிருந்து அனைத்துக் கடன்களுக்கும் தொகை பெறும் உரிமையுண்டு.

ii. மூன்றாவது நபருக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கு பொறுப்பு

கூட்டாளிகளின் தவறான செயலால் ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கு கூட்டாண்மை நிறுவனமே பொறுப்பாகும். அதன் பொருள் என்னவெனில் ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் அதற்குப் பொறுப்பாவார்.

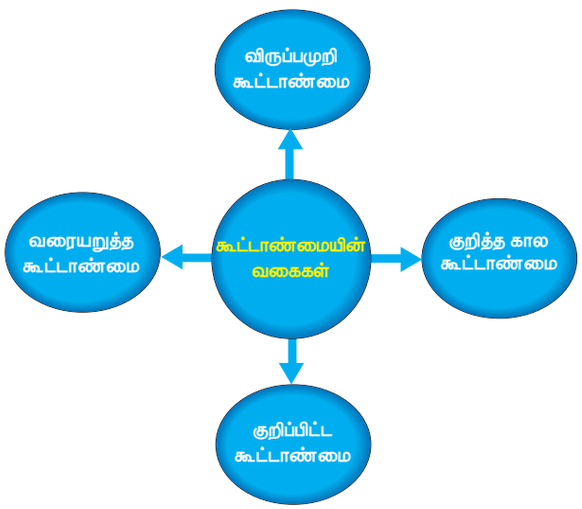
iii. மூன்றாவது நபரினால் ஏற்படுத்திய நட்டத்திற்கு பொறுப்பு

கூட்டாண்மைக்குச் சேரவேண்டிய பணத்தையோ அல்லது சொத்துக்களையோ மூன்றாவது நபரிடமிருந்து பெற்று ஒரு கூட்டாளி சொந்த உபயோகத்திற்குப் பயன்படுத்தினால் அதனால் ஏற்படும் நட்டத்திற்கு அக்கூட்டாளியே பொறுப்பாவார்.

கூட்டாண்மையின் வகைகள்

i. விருப்பமுறிக் கூட்டாண்மை

குறிப்பிட்ட காலம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு வியாபாரத்தைக் கூட்டாளிகளால் தொடங்கி நடத்தும் அமைப்பே விருப்பமுறிக் கூட்டாண்மையாகும். ஒரு சில வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் கால வரையறை எதுவும் குறிப்பிடப்படாமல் தொடங்கும் அமைப்பாகும்.



எப்பொழுது ஒரு கூட்டாளி கூட்டாண்மை நிறுவனத்தைக் கலைக்க வேண்டும் என்று விரும்பி அறிவிப்பு கொடுக்கிறாரோ அப்பொழுது கூட்டாண்மைக் கலைப்பு தொடங்கும். இவ்வகையான கூட்டாண்மை கூட்டாளிகளின் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு மற்றும் நம்பிக்கையுடன் கூட்டாண்மை பல்லாண்டு தொடரும். ஆகவே விருப்பமுறிக் கூட்டாண்மை என்பது கூட்டாளிகள் விரும்பும் வரை அதாவது கலைப்பு குறித்த அறிவிப்பு கொடுக்கும் வரை தொடரும். இதே போல், குறிப்பிட்ட கால கூட்டாண்மையை ஏற்படுத்தி அக்குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்தாலும் அக்கூட்டாண்மையைத் தொடரலாம்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 38 2/17/2021 3:11:06 PM